

物品循環プラットフォーム利用規約（統合版草案）

制定日：[年月日]

施行日：[年月日]

運営者：[法人名または事業者名]

前文

本サービスは、不要になった物品を廃棄せず、必要とする人へ無償で手渡すことにより、物品の循環と人同士の助け合いを促進するものです。

物品の譲渡によって生じた感謝は、「おかげさまポイント」として記録されます。

おかげさまポイントは、物品の価格、報酬、交換券または金銭ではありません。利用者が社会貢献の行き先を選ぶための、非換金型の応援票です。

不要になった物を必要な人へ。
そこで生まれた感謝を、さらに必要な場所へ。

本サービスは、この善意の循環を目的として運営されます。

第1章 総則

第1条 目的

本規約は、[サービス名]（以下「本サービス」といいます）の利用条件ならびに、本サービスを運営する[運営者名]（以下「運営者」といいます）と利用者との権利義務関係を定めるものです。

第2条 定義

本規約における用語を、次のとおり定義します。

1. 「会員」とは、本規約に同意し、運営者所定の登録手続きを完了した者をいいます。
2. 「提供者」とは、本サービスを通じて物品を無償で譲り渡す会員をいいます。
3. 「受取希望者」とは、掲載された物品の受け取りを申し込む会員をいいます。
4. 「受取人」とは、提供者により物品の譲渡先として選ばれた会員をいいます。
5. 「無償譲渡」とは、金銭、金券、商品券、外部ポイント、暗号資産、他の物品、役務その他の対価を一切条件とせず、物品を譲り渡すことをいいます。
6. 「取引」とは、提供者と受取人との間で成立する無償譲渡をいいます。
7. 「おかげさまポイント」とは、無償譲渡その他運営者が認める協力的行為を記録し、寄付予算の配分先を指定するために付与される非換金型の応援票をいいます。
8. 「共通おかげさまプール」とは、寄付先が指定されなかったポイント、保有上限を超えたポイントその他本規約に基づき個別の配分権を失ったポイントを集約する、非金銭の共通配分枠をいいます。
9. 「寄付原資基金」とは、協賛金、広告収入、助成金、事業収入その他運営者が確保した、実際の寄付に使用する金銭をいいます。

10. 「提携支援団体」とは、運営者の審査を経て、ポイントによる応援先として掲載された団体をいいます。

第3条 本規約の適用

1. 本規約は、本サービスを利用するすべての会員に適用されます。
2. 会員は、本規約のほか、運営者が掲載する禁止品基準、投稿基準、配送基準、プライバシーポリシーその他の個別規定を遵守するものとします。
3. 個別規定と本規約が矛盾する場合は、個別規定に特段の定めがない限り、本規約を優先します。

第4条 運営者の立場

1. 運営者は、提供者と受取希望者をつなぐ場および取引管理機能を提供します。
2. 物品の無償譲渡契約は、提供者と受取人との間で直接成立します。
3. 運営者は、別途明示した場合を除き、物品の所有権を取得せず、売買、交換または有償取引の当事者にもなりません。
4. 運営者が一時保管、配送手配その他の追加サービスを行う場合は、その内容と条件を別途定めます。

第2章 会員登録

第5条 利用資格

1. 本サービスを利用できる者は、原則として18歳以上の個人とします。
2. 事業者、法人または団体による利用は、運営者が別途承認した場合に限ります。
3. 反社会的勢力またはこれと関係を有する者は、本サービスを利用できません。

第6条 登録

1. 利用希望者は、真実かつ正確な情報を登録しなければなりません。
2. 運営者は、安全確保および不正防止のため、メールアドレス、電話番号、住所、本人確認書類その他の必要な情報の提出を求めることがあります。
3. 会員が公開する名称はニックネームとすることができます。ただし、運営者に対する虚偽登録は認められません。
4. 一人が複数の会員登録を行うことを禁止します。

第7条 アカウント管理

1. 会員は、ログイン情報を自己の責任で管理するものとします。
2. アカウントを第三者に貸与、譲渡、売買または共有してはなりません。
3. 不正利用または情報漏えいのおそれを知った場合、会員は直ちに運営者へ連絡するものとします。

第3章 物品の無償譲渡

第8条 物品の掲載

1. 提供者は、物品の名称、状態、使用状況、破損、欠品、修理歴その他受取判断に必要な情報を正確に掲載するものとします。
2. 提供者は、自己が所有し、適法に処分する権限を有する物品のみ掲載できます。
3. 写真は、原則として実際に譲渡する物品を撮影したものを使用します。
4. 記憶媒体を含む機器については、提供者が個人情報、アカウントおよび保存データを完全に削除するものとします。
5. 運営者は、掲載内容の確認、修正依頼、公開保留または削除を行うことができます。

第9条 禁止品

次の物品は掲載または譲渡できません。

1. 法令により所持、譲渡または流通が禁止・制限される物品
2. 盗品、遺失物、不正に取得した物品
3. 現金、金券、商品券、プリペイドカード、チケットその他換金性の高い物品
4. 医薬品、要指導医薬品、処方薬および運営者が指定する医療機器
5. 食品、飲料、酒類、たばこ、電子たばこその他年齢・衛生管理を要する物品
6. 動物その他の生体
7. 銃砲、刀剣、刃物、爆発物、危険物その他の生命・身体に危険を及ぼす物品
8. 海賊版、偽造品その他第三者の権利を侵害する物品
9. 個人情報、アカウント、電子データまたは利用権そのもの
10. リコール対象品、安全性に重大な問題がある物品
11. 高級ブランド品その他、投機、転売または偽造品の危険が高いとして運営者が指定する物品
12. 公序良俗に反する物品
13. その他、運営者が本サービスの理念または安全な運営に適さないと判断した物品

第10条 受け取りの申込み

1. 受取希望者は、物品の状態および受け渡し条件を確認した上で申し込むものとします。
2. 受取希望者は、金銭、他の物品、役務その他の見返りを提示してはなりません。
3. 申込みの回数、同時進行取引数その他の利用条件は、運営者が別途制限することがあります。

第11条 受取人の決定

1. 受取人は、原則として提供者が受取希望者の中から選定します。
2. 提供者は、受け渡し地域、日時、利用目的、連絡状況その他取引の成立に必要な事情を考慮できます。
3. おかげさまポイントの保有数は、受取人の選定条件として使用できません。
4. 金銭、謝礼、他の物品その他の対価を提示した者を優先してはなりません。
5. 先着順、抽選その他の方法を採用する場合は、掲載時にその方法を明示します。

第12条 無償性の原則

1. 提供者は、物品の対価として、受取人に金銭、金券、商品、役務、外部ポイントその他一切の利益を要求してはなりません。

2. おかげさまポイントは、受取人が提供者へ支払うものではありません。
3. おかげさまポイントの付与は、運営者が取引完了後に行うものであり、物品の対価または交換条件には該当しません。
4. 「送料」「手数料」「謝礼」その他の名目を用いて、実質的な物品代金を請求することを禁止します。

第13条 受け渡し

1. 物品の受け渡しは、対面による手渡しを原則とします。
2. 対面で受け渡す場合は、公共施設、店舗周辺その他人目のある安全な場所を推奨します。
3. 自宅住所、電話番号その他必要以上の個人情報を公開投稿してはなりません。
4. 配送は、提供者が任意で対応できる場合に限り選択できます。
5. 配送を行う場合、送料は原則として提供者が負担します。
6. 運営者が配送ラベル、配送補助その他の制度を提供する場合は、別途定める配送基準に従います。
7. 受取人から提供者へ、送料その他の金銭を直接送金することはできません。
8. 着払いその他受取人が配送業者へ直接支払う方法は、運営者が個別に認めた配送方式を除き利用できません。

第14条 所有権および危険の移転

1. 無償譲渡契約は、提供者が受取人を決定し、受取人が受け取りを承諾した時点で成立します。
2. 物品の所有権は、受取人が物品を現実には受領した時点で提供者から受取人へ移転します。
3. 対面受け渡しでは、物品の引渡しおよび双方の完了確認をもって受領とします。
4. 配送では、受取人が実際に物品を受領し、受領確認を行った時点を原則とします。
5. 受領前に未着、紛失または重大な破損が生じた場合、取引は完了しません。
6. 配送業者の責任に属する事故は、当該配送業者の運送約款その他の条件に従って処理します。

第15条 取引完了および取消し

1. 取引は、双方が本サービス上で完了確認を行った時点で完了します。
2. 配送の場合、追跡記録および受取人の受領確認を確認した後、運営者が完了処理を行うことがあります。
3. 物品が到着しない場合、掲載内容と著しく異なる場合または安全上重大な問題がある場合、受取人は運営者へ報告できます。
4. 取引が取り消された場合、当該取引に関するポイントは付与されず、付与済みの場合は取り消されます。
5. 当事者間で解決できない問題について、運営者はメッセージ履歴の確認、連絡の仲介その他合理的な範囲の支援を行うことがあります。

第4章 おかげさまポイント

第16条 ポイントの性質

1. おかげさまポイントは、金銭、電子マネー、暗号資産、商品券、前払式支払手段、物品の購入権または債権として発行するものではありません。
2. ポイントには、固定された金銭価値または交換比率を設定しません。
3. 会員は、ポイントを購入、換金、売買、譲渡、担保設定または相続することができません。
4. ポイントを使用して物品またはサービスを取得することはできません。

5. ポイントは、運営者が確保した寄付予算の配分先を指定するためにのみ使用できます。

第17条 基本ポイントの付与

1. 運営者は、無償譲渡が適正に完了した場合、提供者に対して、1取引につき基本1ポイントを付与します。
2. ポイント数は、物品の販売価格、購入価格、希少性、ブランド、状態その他の市場価値によって増減しません。
3. 一つの掲載物を不自然に分割して複数取引とするなど、ポイント取得を主目的とする行為にはポイントを付与しません。
4. ポイントは、取引完了の確認後に確定します。

第18条 配送協力加算

1. 提供者が任意に梱包および配送手続きを行った場合、運営者は、その作業負担に応じて1ポイントから3ポイントまでを加算します。
2. 配送協力加算は、送料の弁済、補償、返金または物品の対価ではありません。
3. 加算数は、実際の送料額および物品の市場価値とは連動しません。
4. 配送協力加算は、受取人による受領確認または配送記録の確認後に確定します。
5. 未着、取引取消し、架空配送その他不正が確認された場合、配送協力加算は行いません。
6. 1取引における基本ポイントと配送協力加算の合計は、最大4ポイントとします。

配送協力加算基準

- ・小型品の簡易梱包および発送：1ポイント
- ・通常の宅配便に必要な梱包、持ち込みまたは集荷対応：2ポイント
- ・大型品、重量物または特殊な梱包・集荷調整を伴う配送：3ポイント

運営者は、実際の運用状況を踏まえ、事前に公表した上で基準を変更できます。

第19条 ポイントの取消し

次の場合、運営者はポイントの付与を保留し、または取り消すことができます。

1. 架空取引または自己取引
2. 複数アカウントを用いた取引
3. 同一当事者間で不自然に反復される取引
4. 物品の受け渡しを確認できない取引
5. 金銭、物品その他の対価が授受された取引
6. 禁止品または禁止行為に関係する取引
7. その他、ポイント制度の目的に反する取引

第20条 ポイントの利用

1. 会員は、保有ポイントを、提携支援団体または共通おかげさまプールへ配分できます。
2. ポイントの配分は、寄付予算の配分に関する意思表示であり、会員自身が現金を寄付する行為ではありません。
3. 一度確定した配分は、運営者が認める場合を除き変更できません。
4. 提携支援団体が寄付受付を停止した場合、当該ポイントは共通おかげさまプールへ移行することがあります。

第21条 有効期限および保有上限

1. ポイントの有効期限は、付与日から1年間とします。
2. ポイントの保有上限は30ポイントとします。
3. 保有上限を超えて付与されるポイントは、共通おかげさまプールへ自動的に移行します。
4. 有効期限を経過したポイントは、個人の配分権として失効し、共通おかげさまプールへ移行します。
5. 共通おかげさまプールへの移行は、会員に対する金銭債務または寄付金債務を発生させるものではありません。

第22条 退会時のポイント

1. 会員が退会した時点で、未使用ポイントに関する個人の配分権は失効します。
2. 失効したポイントは、共通おかげさまプールへ移行します。
3. 退会した会員は、ポイントの払戻し、換金または返還を請求できません。

第5章 寄付および社会還元

第23条 寄付原資基金

1. 実際に寄付する金銭は、利用者のポイントから生じるものではありません。
2. 寄付原資基金は、法人協賛金、スポンサー収入、広告収入、助成金、寄付金、事業収入その他運営者が確保する資金によって構成します。
3. 運営者は、対象期間ごとの寄付予定額または算定方法を、可能な限り事前に公表します。
4. ポイント発行数の増加は、運営者に同額の金銭支払義務を発生させるものではありません。

第24条 寄付予算の配分

1. 運営者は、原則として四半期ごとに寄付予算を確定します。
2. 寄付予算は、対象期間中に各提携支援団体へ配分されたポイントの割合に応じて按分します。
3. 1ポイント当たりの寄付額は固定しません。
4. 最低送金額、振込手数料その他実務上の事情により、少額の配分を次期へ繰り越すことがあります。
5. 共通おかげさまプールに属するポイントは、運営者が事前に公表する基準に従い、日本赤十字社その他の公的・社会的支援活動へ配分します。

第25条 提携支援団体

運営者は、原則として次の条件を満たす団体を提携支援団体として選定します。

1. 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人、日本赤十字社その他社会的信頼性を有する団体であること
2. 活動目的および寄付金の使途が明確であること
3. 原則として2年以上の活動実績があること
4. 事業報告、決算その他の財務情報を公開していること
5. 反社会的勢力と関係がないこと
6. 法令違反その他社会的信用を著しく損なう事実がないこと

運営者は、継続的に適格性を確認し、必要に応じて掲載停止または提携解除を行います。

第26条 寄付の実行および公開

1. 寄付は、原則として運営者または寄付原資の提供者の名義で行います。
2. 運営者は、次の事項を透明性報告ページ等で公開します。
3. 対象期間
4. 寄付原資の総額および主な内訳
5. ポイントの配分状況
6. 団体別の配分率および寄付額
7. 送金日
8. 寄付完了を確認できる資料
9. 繰越額
10. 不正取引による取消件数
11. 利用者がポイントを配分した時点では、寄付は完了していません。
12. 寄付の状態は、「配分受付」「集計確定」「送金手続き中」「寄付完了」等に区分して表示します。

第27条 寄付金受領証明等

1. ポイントを配分した会員は、原則として寄付者には該当しません。
2. 会員個人に寄付金受領証明書、税額控除その他の税制上の利益が生じることを、運営者は保証しません。
3. 別途、会員本人による現金寄付制度を設ける場合は、ポイント制度と明確に区別し、別の条件を表示します。

第6章 禁止行為および安全管理

第28条 禁止行為

会員は、次の行為を行ってはなりません。

1. 金銭、金券、物品、役務その他の対価を要求または提示する行為
2. 外部サイト、SNS、決済サービス等を利用した裏取引
3. 転売または営利目的で物品を取得する行為
4. 架空取引、自己取引またはポイントの不正取得
5. 虚偽または誤解を招く情報の掲載
6. 他人へのなりすましまたは複数アカウントの利用
7. 相手方への威迫、嫌がらせ、差別的言動またはつきまとい
8. 個人情報を不当に収集または公開する行為
9. 本サービスのシステムに不正にアクセスし、または運営を妨害する行為
10. 法令、本規約または公序良俗に反する行為
11. その他、運営者が本サービスの理念または安全を害すると合理的に判断する行為

第29条 不正検知および記録

1. 運営者は、不正取引防止および利用者保護のため、取引履歴、アクセス記録、端末情報、メッセージその他必要な情報を、プライバシーポリシーに従って確認することがあります。

2. 運営者は、「現金」「PayPay」「商品券」「送料別」その他金銭交渉に関連する表現を機械的に検知し、投稿またはメッセージを保留することがあります。
3. 自動検知のみを理由として重大な処分を行う場合は、原則として運営者による確認を行います。
4. 運営者は、不正調査および紛争対応に必要な範囲で、取引記録を一定期間保存します。

第30条 利用制限および処分

1. 運営者は、違反の内容および程度に応じて、次の措置を講じることができます。
 2. 注意または警告
 3. 投稿またはメッセージの非公開
 4. 取引の保留または取消し
 5. ポイント付与の保留または取消し
 6. 一時的な利用停止
 7. アカウントの永久停止
 8. 再登録の制限
 9. 緊急性がある場合を除き、重大な処分については理由を通知します。
 10. 会員は、処分通知後〔14日〕以内に、運営者所定の方法で異議を申し立てることができます。
 11. 運営者は、異議申立ての内容および記録を再確認し、結果を通知します。
-

第7章 個人情報および知的財産

第31条 個人情報

1. 運営者は、会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
2. 住所、電話番号、本人確認情報その他機微性の高い情報は、取引および安全管理に必要な範囲でのみ利用します。
3. 会員は、取引によって知り得た相手方の個人情報を、当該取引以外の目的で使用してはなりません。
4. 会員は、相手方の同意なく、氏名、住所、会話、写真その他の情報をSNS等へ公開してはなりません。

第32条 投稿内容

1. 会員は、自ら投稿する文章および画像について、必要な権利を有していることを保証します。
 2. 会員は、運営者に対し、本サービスの表示、運営、広報および不正防止に必要な範囲で投稿内容を利用する非独占的な権利を許諾します。
 3. 運営者は、会員の個人情報または取引内容を、本人の同意なく広告宣伝へ使用しません。ただし、個人を識別できない形に加工した統計情報はこの限りではありません。
-

第8章 サービス運営

第33条 サービスの変更および停止

1. 運営者は、安全性の向上、法令対応、機能改善その他必要な理由により、本サービスの内容を変更することがあります。

2. 保守、障害、災害、不正アクセスその他やむを得ない事情がある場合、本サービスの全部または一部を一時停止できます。
3. 重要な変更または長期間の停止については、可能な限り事前に告知します。

第34条 サービス終了

1. 運営者は、相当な予告期間を設けて、本サービスを終了できます。
2. サービス終了時に未使用の個人ポイントは、個人の配分権として失効し、共通おかげさまプールへ移行します。
3. 未執行の寄付原資基金は、最終時点のポイント配分比率または事前に公表した公的支援先に従って、原則として全額寄付します。
4. 運営者は、最終の寄付額、送金先および送金を確認できる資料を公開します。

第35条 配送事故および当事者間の問題

1. 運営者は、配送業者による紛失、遅延または破損について、運営者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、金銭的補償を行いません。
2. 梱包不備、説明不足、受け渡し日時その他当事者に起因する問題は、原則として当事者間で解決します。
3. 運営者は、必要に応じて記録確認および連絡支援を行いますが、解決結果を保証するものではありません。

第36条 運営者の責任

1. 運営者は、掲載物品の品質、安全性、適法性、真正性、動作、目的適合性その他の事項を保証しません。
2. 運営者は、会員間の取引が成立または完了することを保証しません。
3. 運営者の故意または重大な過失による場合を除き、運営者が負う責任は、法令上許される範囲で、通常かつ直接生じた損害に限られます。
4. 本条は、消費者契約法その他の強行法規によって認められない範囲で、運営者の責任を免除または制限するものではありません。

第37条 会員の責任

会員が本規約に違反し、運営者または第三者に損害を与えた場合、当該会員は、自らの責任と費用で問題を解決し、故意または過失の範囲に応じて損害を賠償するものとします。

第38条 通知

1. 運営者から会員への通知は、登録メールアドレス、本サービス内のお知らせその他運営者が適切と判断する方法で行います。
2. 会員が登録情報を更新しなかったため通知を受領できなかった場合、通常到達すべき時点で通知されたものと扱うことがあります。

第39条 本規約の変更

1. 運営者は、法令の変更、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、本規約を変更できます。
2. 会員への影響が大きい変更については、変更内容および施行日を相当期間前に告知します。
3. 法令上会員の同意が必要な変更については、運営者所定の方法で同意を取得します。

第40条 準拠法および裁判管轄

1. 本規約は日本法に準拠します。
 2. 本サービスに関する紛争については、法令上認められる範囲で、〔運営者所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所〕を第一審の合意管轄裁判所とします。
 3. 会員と運営者は、紛争が生じた場合、まず誠実に協議して解決を図るものとします。
-

附則

本規約は、〔施行年月日〕から施行します。